

조문별 개정이유서

◇ 행정규칙명 : (해양경찰청) 수사심의에 관한 규칙

◇ 제 · 개정 이유

‘수사심의신청’은 사건관계인이 해양경찰관의 조사·수사 과정 및 결과의 적정성·적법성에 대해 이견이 있는 경우 제기할 수 있는 경찰 자체 불복 제도로, ’21.5월부터 시행된 수사심의제도의 운영상 나타난 미비점을 개선·보완하여 국민의 눈높이에 부응하고 수사심의과정에서 국민의 권리를 두텁게 보호하기 위함.

◇ 주요내용

가. 사건관계인의 수사심의 신청 방법, 절차 등을 규정함(안 제5조)

나. 명확한 사실관계 확인을 위해 수사심의담당자가 출석·자료 요구 시 정당한 사유가 없는 한 요구에 따라야 함을 규정하고, 조사 역량 집중 및 처리 지연 해소를 위해 명백하게 조사 실익이 없는 사안은 ‘각하’하여 신속히 종결할 수 있도록 규정함(안 제8조)

다. 수사심의신청 사건 조사 기간에 대한 규정이 없어, 신청인의 권익 보호를 위해 조사 기간 및 기간 연장승인 절차를 규정함(안 제9조)

※ 조사기간은 고소·고발 사건 처리기한을 3개월로 규정한 수사준칙을 고려하여, 수사심의신청 사건 조사기간도 ‘접수한 날부터 3개월’로 규정

라. 신청인의 알 권리 보장을 위해 「해양경찰수사규칙」 제11조 등을 참고하여 조사 진행상황 및 심의 결과통지 절차를 규정함(안 제10조, 안 제21조)

마. 위원회의 소집, 수사과오의 심의 등 위원회의 업무를 총괄하는 위원장

연임을 제한, 타 위원 기회 부여 확대로 공정성 확보 및 위원장을 제외한 외부위원의 연임제한(2회에 한정하여 연임 가능)을 완화하여 위원회 운영의 연속성 확보 · 전문성을 강화(안 제13조)

바. 위원회 회의 외부위원의 수가 내부위원 수보다 많도록 명문화하여 위원회의 공정성 확보 규정(안 제17조)

사. 외부위원의 수사 관여금지 및 보안유지를 규정함(안 제18조)

아. 수사심의신청서, 조사기일 연장 건의서 등 별지 서식 추가